MODULE 3 — HABILITATION DREETS

Réclamations et recours

Fiche de Travail 24 — Traiter les réclamations et les recours

24

LE SENS DE VOTRE APPRENTISSAGE

Un candidat insatisfait de ses résultats peut formuler une réclamation ou un recours. Ces procédures sont strictement encadrées et l'OF doit y répondre dans des délais précis. Savoir distinguer une réclamation (contestation de la procédure) d'un recours (contestation de la décision) est essentiel pour apporter la bonne réponse.

POUR LANCER LA RÉFLEXION

Un candidat vous contacte 48h après la session. Il est convaincu que le jury a mal évalué sa mise en situation professionnelle et demande une révision de sa note. A-t-il le droit de contester la décision du jury ? Que pouvez-vous faire pour lui ? Répondez avant de lire la suite.

Ma réponse spontanée :

LES CONCEPTS CLÉS À RETENIR

Il faut distinguer **3 types de contestations** :

1. La réclamation sur la procédure : Le candidat conteste non pas la note, mais la façon dont la session s'est déroulée (jury non habilité, épreuve non conforme au RE, incident non consigné). Cette réclamation est recevable et peut entraîner une révision de la session par la DREETS. Délai de dépôt : 15 jours après la notification des résultats.

2. Le recours gracieux : Le candidat demande à l'OF de réexaminer sa situation. L'OF peut uniquement vérifier que la procédure a été respectée, pas modifier la note. Réponse obligatoire dans les 2 mois.

3. Le recours contentieux : Le candidat saisit le tribunal administratif pour contester la décision. Ce recours ne peut porter que sur la légalité de la procédure, pas sur l'appréciation du jury. Délai : 2 mois après la décision de l'OF sur le recours gracieux.

Important : Les décisions du jury sur le fond (notation, appréciation des compétences) sont souveraines et ne peuvent pas être révisées, même par la DREETS. Seules les irrégularités de procédure peuvent entraîner une annulation.

À VOUS DE JOUER !

Exercice 1 — Classer les réclamations

> Pour chaque réclamation ci-dessous, indiquez s'il s'agit d'une réclamation recevable (procédure) ou non recevable (fond), et la réponse à apporter.

Réclamation du candidat
Recevable ?
Type
Réponse à apporter
Le jury n'avait pas les qualifications requises
Ma note de MSP est injuste
L'épreuve ne correspondait pas au RE
Le PV ne mentionne pas mon absence justifiée
Je n'ai pas eu le temps de finir l'épreuve

Exercice 2 — Rédiger une réponse à une réclamation

> Rédigez la réponse officielle à envoyer à un candidat qui conteste la composition du jury (réclamation recevable). Votre réponse doit être professionnelle, factuelle et indiquer les suites données.

Ma réponse officielle :

💡 Conseil pratique

Conservez tous les documents de la session (convocations, PV, feuilles de notation) pendant au moins 5 ans. En cas de recours contentieux, ces documents sont votre principale protection. Un dossier bien archivé est un dossier défendable.

POUR ALLER PLUS LOIN

Code de l'éducation — Articles R338-1 à R338-8	Légifrance	Dispositions réglementaires sur les voies de recours en matière de certification professionnelle.
Guide des voies de recours — Certifications professionnelles	France Compétences	Guide pratique expliquant les différentes voies de recours disponibles pour les candidats.
Tribunal administratif — Recours en matière de certification	Conseil d'État	Informations sur les délais et les conditions de recevabilité d'un recours contentieux.